

1500833-67.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

EDSON APARECIDO MACEDO

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

EDSON APARECIDO MACEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 21 de junho de 2022, por volta das 13h50min, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500833-67.2022.8.26.0617 - Controle nº 2022/000591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

EDSON APARECIDO MACEDO

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

EDSON APARECIDO MACEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 21 de junho de 2022, por volta das 13h50min, na Rua Bernardino de Campos, próximo ao "Bar dos Amigos", no centro da cidade de Monteiro Lobato, nesta Comarca, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo contra o ofendido Carlos Eduardo Muniz, teria subtraído, para si, a quantia de R\$639,00 (seiscentos e trinta e nove reais).

A denúncia foi recebida a fl. 137.

O acusado foi citado (fls. 174) e apresentou resposta à acusação (fls. 181/182). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas arroladas em comum pelo Ministério Público e pela Defesa, sendo o réu interrogado ao final.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa requereu pena-base no mínimo, compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão, afastamento da causa de aumento do emprego de arma e regime mais brando para início do cumprimento da pena.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 4/6, auto de reconhecimento de pessoa de fls. 11, auto de exibição e apreensão de fls. 12, auto de entrega de fls. 14, laudo pericial de fls. 196/203, que comprovou que a arma poderia ser eficazmente utilizada para realizar disparos, bem como pela prova oral colhida.

A autoria restou comprovada em relação ao acusado.

Interrogado em solo policial, o acusado Edson permaneceu silente (fls. 15).

Em juízo confessou a autoria delitiva, bem como admitiu a propriedade da arma apreendida pelos policiais. Disse que agiu sozinho.

A confissão do réu encontra amparo na prova dos autos.

A vítima Carlos Eduardo, na fase extrajudicial, declarou que foi até Monteiro Lobato e, ao chegar na cidade, próximo a campo de futebol no centro, parou de frente ao Bar dos Amigos, quando um indivíduo passou em um automóvel Ford Verona, cor branca, que o seguia desde o bairro Buquirinha e virou a esquina à esquerda. O indivíduo era alto, magro, cabelos grisalhos, cor branca, trajava calça escura e blusa avermelhada e boné. Tal indivíduo desceu do carro e veio em sua direção, mostrou um arma de fogo tipo pistola, abriu a porta do caminhão onde o declarante estava embarcado e disse "perdeu, passa o dinheiro, quero tudo!". Diante disso, entregou aproximadamente R\$ 640,00 em espécie. O indivíduo correu de volta ao local onde estava o carro, adentrou o veículo e fugiu. Afirmou que viu o veículo saindo de Monteiro Lobato, sentido a cidade de São José dos Campos. Declarou ter informado o policiamento militar do ocorrido e aproximadamente uma hora após o assalto, foi informado de que o roubo havia sido localizado e preso. Na delegacia, reconheceu o acusado Edson Aparecido Macedo como o indivíduo que o assaltou (fls. 10).

Em juízo tornou a confirmar o reconhecimento policial e apontou o réu como autor do roubo.

Ao seu turno, os policiais militares Alexsandro e Patrick, ouvidos na fase pré-processual e em juízo, narraram que receberam chamada de uma viatura militar da cidade de Monteiro Lobato, relatando que havia acabado de ocorrer um assalto naquela cidade, sendo que um indivíduo portando arma de fogo havia assaltado um veículo de entrega de bebidas. A equipe policial daquela cidade informou que o criminoso havia fugido em um Ford Verona, cor branca, sentido São José dos Campos. Diante das informações, os policiais se dirigiram até a rodovia SP 50, quando, próximo ao bairro do Costinha, avistaram um veículo idêntico ao informado, em sentido contrário. Os policiais fizeram o retorno e iniciaram acompanhamento, sendo que o condutor daquele automóvel adentrou o bairro do Costinha em alta velocidade e prosseguiu por cerca de dois quilômetros. Durante a fuga, avistaram o indivíduo arremessar um objeto na via e, em seguida, o condutor daquele carro adentrou um acesso de uma propriedade particular, desceu do carro e se rendeu. Sem oferecer resistência, foi indagado sobre o roubo. Identificado como sendo EDSON APARECIDO MACEDO, foi revistado e encontraram R\$ 639,00 em sua carteira. Confessou de pronto o roubo e afirmou ter praticado o assalto sozinho. Questionado sobre a arma de fogo, negou estar armado. A viatura ocupada pelo Sargento Alberdan e Cabo Milton diligenciaram até o local onde Edson Macedo teria arremessado o objeto e encontraram uma pistola da marca Colt, numero DEC221903, carregada com 04 munições intactas. Dado voz de prisão, Edson Macedo foi algemado e conduzido até o 4º DP de São José dos Campos (fls. 7/9).

Neste cenário, não há qualquer dúvida do envolvimento do réu com os fatos, pois,

além de ter sido reconhecido seguramente pela vítima na fase policial e em juízo, foi detido pelos policiais militares na posse da res furtiva uma hora após a subtração e confessou espontaneamente o delito.

De se destacar que restou evidente o emprego da arma, notadamente diante do relato da vítima. Ademais, a arma foi apreendida, sendo que o laudo pericial atestou a capacidade lesiva de produzir disparos (fls. 196/203).

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a condenação do acusado.

Formada a culpa, passo à análise da pena.

Conforme se depreende da certidão de fls. 168/172 e folha de antecedentes do SIVEC (fls. 68/91), o acusado ostenta 8 condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas ainda não foi extinta.

Assim sendo, na primeira fase da dosimetria, com fulcro no artigo 59, do Código Penal, considero-o como portador de maus antecedentes por 7 condenações, fixo suas penas-base 1/2 acima do mínimo legal, resultando em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, no piso.

Na segunda fase da dosimetria, considerando-o reincidente pela condenação que está pendente de cumprimento, elevo a pena em 1/6, resultando em 7 anos de reclusão e 17 dias-multa.

Observo que a reincidência é circunstância preponderante, demonstra a personalidade do agente, não podendo ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Destaco que este entendimento, consoante dicção lapidar do art. 67, do Código Penal, é harmônico com a Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 453.000 - Tribunal Pleno - Repercussão Geral - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 04.04.2013 - DJE 03.10.2013).

Inclusive, como diferente não haveria de ser, tal entendimento é refletido pela Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves e pela tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 105.543/MS - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 26.05.14; RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori Zavaski - j. 29.05.14; RHC 120.677/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 01.04.14 e RHC 115.994/DF - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 02.04.13).

Neste sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO PROVIDO” (STF ARE 873289/DF Rel. Min. CARMEN LÚCIA j. 13.03.2015 DJe 17.03.2015);

“(…) O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, 'a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada' (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli)” (STF HC 105543/MS Primeira Turma Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO j. 29.04.2014) ;

“(…) A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes (…). A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente” (STF RHC 115994/MS Segunda Turma Rel. Min. CARMEN LÚCIA 02.04.2013);

“(…) Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes” (STF RHC 120677/SP Segunda Turma Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI j. 18.03.2014).

Na terceira fase, diante da causa de aumento de emprego de arma de fogo, elevo a reprimenda em 2/3, resultando em 11 anos e 8 meses de reclusão e 28 dias-multa. Torno as penas acima fixadas definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado EDIR APARECIDO MACEDO ao cumprimento das penas de 11 anos e 8 meses de reclusão e 28 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Deixo de aplicar os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal ao condenado por falta de requisito objetivo e porque o crime de roubo é violento, gravíssimo, assusta a população e gera insegurança social, notadamente quando há emprego de arma de fogo, gerando grande intimidação. Ademais, o réu é portador de péssimos antecedentes.

Pelos motivos acima expostos, que demonstra ser o réu pessoa perigosa, bem como pelo quantum da pena aplicada, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal).

Mesmo estando preso desde 21 de junho de 2021, tempo que será oportunamente detraído de suas penas, o regime inicial de cumprimento de pena permanece o fechado, pela gravidade e consequências do crime anteriormente mencionadas, bem como não teria cumprido lapso temporal suficiente para fazer jus a regime mais brando, notadamente porque também não analisado o comportamento na prisão. Deverá permanecer preso preventivamente, já que causa risco à ordem pública, sendo necessária a prisão para proteção da sociedade e para assegurar o cumprimento da pena.

Comunique-se à vítima, nos termos do artigo 201, § 2º do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia às anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA